Einwendung gegen das Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

---

Martin Schwenzer
Wöhrdstraße 41
93059 Regensburg
mail@martinschwenzer.de

An
Stadt Regensburg
Umweltamt
Bruderwöhrdstraße 15 b
93055 Regensburg

10. Januar 2026

Einwendung gegen das Vorhaben zur Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG für die Errichtung eines Hochwasserschutzes an der Donau, Gewässer 1. Ordnung, im Bereich „Unterer Wöhrd", Stadt Regensburg – Abschnitt H

(AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich fristgerecht Einwendungen gegen das oben genannte Planfeststellungsverfahren.

Einleitend möchte ich betonen, dass ich die grundsätzliche Notwendigkeit eines wirksamen Hochwasserschutzes für den Unteren Wöhrd ausdrücklich anerkenne. Die Bemühungen der Stadt Regensburg und des Wasserwirtschaftsamts, die Bewohnerinnen und Bewohner vor Hochwasserereignissen zu schützen, verdienen Anerkennung. Gleichwohl werfen die vorliegenden Planungen aus meiner Sicht Fragen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung verschiedener Schutzgüter auf, die ich im Folgenden darlegen möchte.

Als Mieter in der Wöhrdstraße bin ich von den geplanten HWS-Maßnahmen unmittelbar betroffen und habe mich daher intensiv mit den Planunterlagen auseinandergesetzt. Die nachfolgenden Anmerkungen betreffen sowohl meine persönlichen Belange als auch öffentliche Interessen des Natur-, Arten- und Denkmalschutzes, die ich als Bürger in das Verfahren einbringe. Ich verstehe diese Einwendung als konstruktiven Beitrag zum Planungsprozess.

Ich gliedere meine Einwendungen in mehrere Abschnitte und beziehe mich dabei vornehmlich auf den Erläuterungsbericht (Anlage A, nachfolgend „Bericht") und die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage D 1.0, nachfolgend „UVS").

---

1. Allgemeines und grundsätzliche Einwendungen

1.1 Zur Ausgangsprämisse des Hochwasserschutzes

Die Planunterlagen begründen den Umfang der Maßnahmen mit einer „Gefährdung für Leib und Leben sowie die Gesundheit der Menschen" durch ein Hochwasser HQ100 (Bericht, S. 23, 80; UVS, S. 115, 190).

Bei der Bewertung dieser Gefährdung ist zu berücksichtigen:

- Die topografischen Verhältnisse am Unteren Wöhrd (breites Sohlental der Donau) unterscheiden sich grundlegend von Kerbtälern wie dem Ahrtal, wo schnell ansteigende Fluten unmittelbare Gefahr darstellen
- Die Planunterlagen selbst verweisen auf über 48-stündige Vorwarnzeiten bei Hochwasser und sehen trotz vollzogener HWS-Maßnahmen planvolle Evakuierungen ab HW50 vor (Bericht, S. 77; UVS, S. 195, 200, 219, 237, 248)
- Diese Rahmenbedingungen könnten differenziertere Schutzkonzepte ermöglichen

1.2 Fragen zur Verhältnismäßigkeit

Die geplanten HWS-Maßnahmen werfen Fragen hinsichtlich des **Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit** auf, die einer näheren Prüfung bedürfen:

a) Komplexität ohne erprobtes Vorbild:

- Eine Insel soll U-förmig eingemauert und bis zu 15 Meter tief abgedichtet werden
- Es entsteht ein Polder, der nur noch als ingenieursgeschaffene Gesamtstruktur funktioniert
- Mir ist kein vergleichbares, erprobtes Projekt bekannt, das Kosten, Betriebssicherheit und Funktionalität dieser Lösung belegen könnte

b) Verlagerung auf die Ausführungsplanung:

- Wesentliche Fragen zur „technischen Bauaufnahme und Statik" werden auf die spätere Ausführungsplanung verlagert (Bericht, S. 21, 26 ff., 47 f., 74 f., 84)
- Die Überprüfung der Injektionsverfahren für die Mauerwerksabdichtung im Mühlenviertel erfolgt erst in der Ausführungsplanung (Bericht, S. 48)

c) Dauerhafte Betriebsrisiken:

- Ohne aufwendiges, dauerhaftes Betreiben von Pumpwerken und Drainagesystemen funktioniert der gesamte HWS nicht
- „Eine regelmäßige Überwachung des Grundwasserspiegels und bei Bedarf Anpassungen an der Einstellung der Pumpen ist von großer Bedeutung" (UVS, S. 245)

d) Neue Risiken durch HWS-Maßnahmen selbst:

- Die Planunterlagen räumen ausdrücklich ein: „Mit den abdichtenden HWS-Maßnahmen könnten bei Starkregenereignissen Schäden entstehen, die ohne HWS-Maßnahmen nicht eintreten würden" (Bericht, S. 83)

1.3 Nichtberücksichtigung des Klimazuschlags

Art. 44 Abs. 2 BayWG schreibt vor, dass die „Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berücksichtigen" sind. Die Planung verzichtet jedoch **bewusst auf den üblichen 15% HQ100-Zuschlag** (Bericht, S. 15).

Die angeführten Begründungen – praktische Erwägungen bezüglich Aufbauaufwand im Welterbe-Bereich, Bestandsgebäude ohne Klimazuschlag und Belastung der Binnenentwässerung – sind nachvollziehbar, stellen aber keine hydrologischen Argumente dar. Ob diese praktischen Erwägungen den gesetzlichen Anspruch nach Art. 44 Abs. 2 BayWG erfüllen, bedarf der Prüfung.

1.4 Kostenkalkulation

Die Kosten werden mit ca. 50 Mio. Euro brutto angegeben (Bericht, S. 95).

Nicht berücksichtigt sind:

- Grundstückskosten (Bericht, S. 95)
- Grieser Steg-Neubau (Verantwortung Stadt)
- Ufermauer-Sanierung Werftstraße (kritischer Zustand, Stadt)
- Kanalsanierung (Stadt)
- Jährliche Betriebs- und Unterhaltskosten nach Fertigstellung

Kostenrisiken:

- Die Ufermauer aus den 1930er Jahren ist in baulich kritischem Zustand; ihre „Standsicherheit nicht mehr nachzuweisen" (Bericht, S. 18)
- Diese Sanierung muss vor den HWS-Bauarbeiten erfolgen, liegt aber außerhalb der Projektverantwortung

Einordnung:

Der Untere Wöhrd (1 von 18 Abschnitten des Regensburger Gesamtprojekts) soll mit 50 Mio. Euro bereits etwa ein Drittel der veranschlagten Gesamtkosten von über 150 Mio. Euro ausmachen. Die besondere Komplexität (Untergrundabdichtung bis 15 m Tiefe, Polderlösung im UNESCO-Welterbe, historische Bausubstanz) erklärt einen Teil der Mehrkosten. Eine detailliertere Kostenaufschlüsselung wäre für die Verhältnismäßigkeitsprüfung hilfreich.

1.5 Zur Bauzeitplanung

Die geschätzte Gesamtbauzeit beträgt ca. 5 Jahre, mit Baubeginn nicht vor 2028 (Bericht, S. 94).

Nachfrage zur Parallelisierung:

Die Bauzeiten der einzelnen Planabschnitte laut Bericht S. 94:

- PA 4: ca. 4 Jahre
- PA 6: ca. 4 Jahre
- PA 7: ca. 5 Jahre

Diese Abschnitte sollen sich laut Bericht „vielfach überlagern", um die Gesamtbauzeit von 5 Jahren zu erreichen. Angesichts der räumlichen Enge im Projektgebiet und der komplexen Abhängigkeiten (Ufermauer-Sanierung muss vor HWS-Arbeiten erfolgen, zahlreiche Spartenkonflikte) erscheint diese Parallelisierung ambitioniert. Eine realistische Einschätzung unter Berücksichtigung typischer Baurisiken könnte bei 6-8 Jahren liegen.

Die Erfahrungen mit den HWS-Maßnahmen am Oberen Wöhrd und entlang des Regen, wo die Bauzeiten erheblich überschritten wurden, verstärken diese Bedenken.

1.6 Zum Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung in den Planunterlagen verdient eine nähere Betrachtung (Bericht S. 23 vs. S. 95):

- **Geschätzte Schäden über 100 Jahre ohne HWS:** 50-75 Mio. Euro
- **Baukosten des Projekts:** 50 Mio. Euro

Die Baukosten entsprechen bereits der unteren Grenze der geschätzten 100-Jahres-Schäden. Eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse müsste jedoch berücksichtigen:

- **Barwertberechnung:** 50 Mio. Euro Schaden verteilt über 100 Jahre haben heute einen deutlich geringeren Barwert
- **Betriebskosten:** Jährliche Kosten für Pumpen, Wartung, Personal
- **Instandhaltung:** Laufende Sanierungskosten über die Lebensdauer

Bei korrekter wirtschaftlicher Betrachtung dürfte das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungünstiger ausfallen als in der vereinfachten Darstellung.

1.7 Zur Bürgerbeteiligung

Die Rahmenbedingungen der Bürgerbeteiligung waren anspruchsvoll:

- **179 Dateien mit 1,59 GB** Umfang – eine beachtliche Lektüre für die Weihnachtszeit
- Die **Auslage von 4 Wochen und Einwendungsfrist von 2 Monaten** fiel in die Advents-/Weihnachtszeit mit mehreren Feiertagen
- Die **letzte Bürgerinformationsveranstaltung** fand am 26.07.2023 statt – unmittelbar vor den Sommerferien
- Die **Information der Anlieger** erfolgte uneinheitlich (manche erhielten persönliche Schreiben, andere nicht)
- Der **Stadtrat** ist bislang kaum informiert (vgl. Sitzungsmitschnitt Ausschuss Stadtplanung vom 16.12.2025)

Ich bin mir bewusst, dass Planfeststellungsverfahren nun einmal komplex sind. Dennoch würde eine bürgerfreundlichere Gestaltung (z.B. eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, ein Termin außerhalb der Ferienzeit) die Akzeptanz des Verfahrens sicherlich erhöhen.

---

2. Natur- und Umweltschutz

Die HWS-Maßnahmen zerstören zum Teil irreversibel ein außergewöhnliches innerstädtisches Naturareal. Der Bericht selbst spricht von „reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen, den Überschwemmungswiesen [...] und Wäldchen", von „hoher Artenvielfalt" und einem „Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg" (Bericht, S. 12).

2.1 Baumfällungen

Umfang der Fällungen (UVS, S. 131, 222, 242 f.):

- Nach den Planunterlagen werden **über 100 vitale Bäume** unterschiedlichen Alters gefällt (die exakten Zahlen variieren in den verschiedenen Anlagen)
- Davon zahlreiche Bäume I. Wuchsordnung
- **37 Bäume sind nach der Baumschutzverordnung Regensburg geschützt**
- Die Fällungen verteilen sich auf anlagebedingte, betriebsbedingte und baubedingte Maßnahmen

2.2 Unzureichende Kompensation vor Ort

Die **161 Neuanpflanzungen** kompensieren die Verluste nur eingeschränkt:

a) Qualitative Unterschiede:

- Ersatzpflanzungen: Stammumfang 16-18 cm
- Gefällte Bäume: teils über 100 cm Stammumfang
- Ersatzbäume benötigen Jahrzehnte, um gleichwertige ökologische Funktionen zu erfüllen

b) Räumliche Verlagerung:

- Die Kompensationen werden größtenteils nach **PA 10** (Auenmodellierung) verlagert
- Dies liegt flussabwärts, außerhalb der eingemauerten Zone
- Für den Altstadtprospekt und als Nahrungshabitat für geschützte Arten sind diese Kompensationen funktional nicht gleichwertig

2.3 Artenschutzrechtliche Betroffenheiten

Die faunistischen Untersuchungen (Anlage F 5.1) dokumentieren bemerkenswerte Artvorkommen im Projektgebiet:

Nachtreiher:

- Als Nahrungsgast im Projektgebiet nachgewiesen
- Brütet östlich außerhalb des Stadtgebiets, nutzt aber regelmäßig die baumbestandenen Flussufer zur Nahrungssuche
- Die Uferbäume dienen als Ansitz und Versteck
- Viele dieser Bäume werden gefällt oder im Kronentraufbereich beeinträchtigt

Eisvogel:

- Früher Brutvogel am Unteren Wöhrd, heute Gast
- Nach Bayerischem Naturschutzgesetz streng geschützt
- Regelmäßig im Projektgebiet anzutreffen

2.4 Datengrundlagen der Artenschutzprüfung

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anlage D 3) weist bei einzelnen Artengruppen ältere Datengrundlagen auf:

Fischfauna:

- Elektrobefischungen überwiegend aus 2008-2015
- Ein LfU-Plausibilisierungsbericht von 2019 ist aktueller
- Das BVerwG wendet als Orientierung eine Fünf-Jahres-Faustformel für die Aktualität von Kartierdaten an (BVerwG, Urteil vom 06.11.2012, Az. 9 A 17.11)
- Eine Aktualisierung der Fischfauna-Daten wäre wünschenswert

Mollusken-Kartierung:

- Stammt aus 2018, ist damit 7 Jahre alt

2.5 Klima- und Hitzeresilienz

Die Klimaschutzthematik wird in den Unterlagen für die Rechtfertigung der HWS-Maßnahmen herangezogen (zunehmende Überschwemmungsgefahr). Die **Bedeutung grüner innerstädtischer Zonen für die Hitzeresilienz** verdient ebenfalls Beachtung:

- Große Bäume spielen eine wichtige Rolle für die CO2-Bilanz und das Stadtklima
- Kleinere Ersatzpflanzungen binden deutlich weniger CO2
- Im „Regensburg-Plan 2040" wird die Bedeutung von Entsiegelung betont (UVS, S. 62)
- Der HWS führt zu Neuversiegelungen und Errichtung von Mauern/Betriebstrassen (UVS, S. 139-143, 162)
- Die Pump- und Drainagesysteme werden erhebliche Strommengen benötigen – so viel, dass zwei neue Schalt- und Trafostationen nötig sind

---

3. Denkmalschutz im UNESCO-Weltkulturerbe

Die geplanten HWS-Maßnahmen betreffen ein außergewöhnliches Denkmals-Ensemble von herausragender kultureller Bedeutung:

- **UNESCO-Weltkulturerbe** „Regensburger Altstadt mit Stadtamhof"
- Ensembleschutz und zahlreiche klassifizierte Einzeldenkmäler
- Unmittelbare Sichtweite von Steinerner Brücke, Salzstadel und Historischer Wurstkuchl
- Städtebaulich besonders sensible Kernzone (Bericht, S. 9, 24 f., 54; UVS, S. 108-114)

3.1 Abwägung der Denkmalbelange

Die Unterlagen betonen die denkmalschützenden Aspekte – die „erheblich positiven Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr" (UVS, S. 191, 235 f.). Die **Auswirkungen auf das Erscheinungsbild** verdienen ebenfalls Beachtung:

- Der Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" während der Bauzeit (UVS, S. 220 f.)
- Sichtbare Mauern und Dammaufschüttungen
- Veränderung der historischen Ufersituation
- Einbetonierung des Einzeldenkmals Proskestraße 5

3.2 Zu den Visualisierungen

Ein Hinweis zu den visuellen Darstellungen in den Planunterlagen:

- In der Visualisierung der Südseite PA 5 (UVS, S. 167, Abb. 26) sind die Kastanienbäume dargestellt, die die HW-Mauer verdecken – obwohl diese Bäume gefällt werden sollen
- Die Neupflanzung einer „Kilometer-Pappel nach historischem Vorbild" (Bericht, S. 57) ist begrüßenswert, kann aber die Fällung mehrerer Bäume im direkten Umfeld nicht vollständig aufwiegen

---

4. Beeinträchtigung meiner persönlichen Belange als Mieter in der Wöhrdstraße 41

Als Mieter in der Wöhrdstraße 41 bin ich von den HWS-Maßnahmen **außerordentlich stark und unmittelbar** betroffen. Die Planunterlagen dokumentieren für das Flurstück 1791 (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9) erhebliche Eingriffe:

4.1 Umfang der Flächenbeanspruchung

- **Grundstücksgröße:** 5.573 m²
- **Temporär beanspruchte Fläche:** 1.941 m² – das entspricht **ca. 35% des gesamten Grundstücks**
- Diese Beanspruchung ist im Vergleich zu anderen betroffenen Grundstücken überdurchschnittlich

4.2 Geplante bauliche Eingriffe

Laut Grundstücksverzeichnis H 2 sind folgende Maßnahmen auf dem Grundstück geplant:

- Erstellen einer Untergrundabdichtung (UGA)
- Horizontale Abdichtung
- HWS-Mauer und mobiler Hochwasserschutz
- **Baumfällungen** im geschützten Gartenbereich
- **Errichtung eines Technikgebäudes mit Trafoanlage** (Schaltanlage I)
- Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen

Konkret betroffen: Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel) im Garten der Wöhrdstraße 41 ist ausdrücklich als einer von nur drei Bäumen mit Mulmhöhlen im gesamten Projektgebiet dokumentiert, die gefällt werden sollen (UVS, S. 124; saP, S. 51). Dieser Baum ist Lebensraum für xylobionte Käferarten. Der Stamm soll zwar „gesichert und auf der Lazarettspitze stehend verankert" werden (saP, S. 51), doch diese Umsetzung bedeutet faktisch die Zerstörung des gewachsenen Habitatverbunds am Standort.

4.3 Artenschutzrechtlich anerkannte Sensibilität des Standorts

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anlage D 3.0) bestätigt die besondere ökologische Bedeutung des Planabschnitts PA 1 (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) ausdrücklich:

> *„**PA 1 – West (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße):** Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für den standort- und brutortstreuen **Feldsperling**, der hier mit **mehreren Brutpaaren** vorkommt." (saP, S. 14)*

Diese Bauzeitenbeschränkung von **fünf Monaten pro Jahr** (März bis Juli) zeigt, dass die Planer selbst die hohe artenschutzrechtliche Sensibilität des Areals anerkennen. Die Konsequenz ist jedoch begrenzt: Statt den wertvollen Lebensraum zu erhalten, werden lediglich die Bauzeiten eingeschränkt – während die Baumfällungen und die Errichtung des Technikgebäudes den Lebensraum dauerhaft verändern.

4.4 Zerstörung eines besonders schutzwürdigen Biotops

Der Garten der Wöhrdstraße 41 ist in der Biotopkartierung (Anlage D 6.0, S. 6-7) als **besonders schutzwürdig** dokumentiert:

> *„Hervorzuheben ist der strukturreiche Garten (P22) zum Wohnhaus der Wöhrdstraße 41 (X4, denkmalgeschützt). Er ist als vielfältiger Nutz- und Ziergarten ausgeprägt, der zur Straße hin mit einer Buchenhecke abgegrenzt und mit einem alten Birnbaum, 2 Kastanien, einem Berg- und einem Spitzahorn bestockt ist. Der Garten hinter dem Haus wird darüber hinaus von einem vielfältigen, alten Obstbaumbestand geprägt (zwei Bäume als Stadtbiotop gekennzeichnet) und am nördlichen sowie westlichen Rand von einer alten Weißdornhecke umgeben."*

Biotopklassifizierung: B432 - Streuobstbestand im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland mittlerer bis alter Ausprägung

Besonderheiten des Gartens:

- Das Wohnhaus ist als **Baudenkmal (X4)** erfasst
- Zwei Bäume sind als **Stadtbiotop** kartiert:
  - **Kultur-Birne (Baum Nr. 79):** Stadtbiotop R-1303-004, 2,2 m Stammumfang, mit Efeu bewachsen, als **Höhlenbaum (HB 2021)** erfasst – potenzieller Lebensraum für Höhlenbrüter und Fledermäuse
  - **Reneklode (Baum Nr. 60):** Stadtbiotop R-1303-002
- **Alte Weißdornhecke** am nördlichen und westlichen Rand
- Vielfältiger, alter Obstbaumbestand mit Wildaufwuchs (Pflaumen, Mirabellen)

Die geplanten Baumfällungen und die Errichtung eines Technikgebäudes würden dieses wertvolle innerstädtische Biotop erheblich beeinträchtigen. Ein Höhlenbaum mit 2,2 m Stammumfang kann nicht durch Neuanpflanzungen ersetzt werden – solche Strukturen benötigen Jahrzehnte zur Entwicklung.

4.5 Variantenentscheidung zum Obstgarten

Der Erläuterungsbericht (Anlage A) dokumentiert, dass für den Bereich Wöhrdstraße 41 eine Variantenbetrachtung durchgeführt wurde:

> *„Das ‚Bauhofmeisterhaus' ist als Einzeldenkmal gelistet (außerhalb des Ensembles). Es liegt zurückgesetzt an der Wöhrdstraße, nördlich schließen **alte Obstgartenbestände** an. Für das denkmalgeschützte Gebäude ist ein Objektschutz ausgeschlossen. Daher verbleiben zwei grundsätzliche Varianten, die den **hochwertigen Obstgarten** entweder der Flussaue oder dem geschützten Bereich zuschlagen." (Erläuterungsbericht, S. 55)*

Die Entscheidung fiel auf **Variante 1** – der Obstgarten wird der Aue zugeschlagen und bei HQ100 überflutet. Hierzu einige Anmerkungen:

a) Zur Biotopbewertung:

- Die Planunterlagen selbst bezeichnen den Obstgarten als „hochwertig"
- In der Biotopkartierung wird der Garten als „besonders schutzwürdig" dokumentiert
- Die Gründe für die Entscheidung zugunsten von Variante 1 werden im Erläuterungsbericht nicht vollständig dargelegt

b) Planungsunsicherheit:

Die Planunterlagen selbst empfehlen ein **Langzeit-Monitoring** für den Obstgarten Wöhrdstraße 41:

> *„Bei der ökologischen Baubegleitung wird ein Langzeit-Monitoring empfohlen [...] das möglicherweise zunehmende Krankheiten oder gar Absterben von Gehölzen feststellen kann." (UVS, S. 248)*

Diese Formulierung zeigt, dass die Planer mit negativen Auswirkungen auf die verbleibenden Gehölze rechnen.

4.6 Belastungen während der Bauphase

- **Baulärm und Erschütterungen** über mehrere Jahre
- Aufreißen von Straßen, Verlegen zahlloser Leitungen
- Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" (UVS, S. 220)
- Einschränkungen bei Zugänglichkeit und Parkmöglichkeiten
- **35% des Grundstücks** als Baustellenfläche nicht nutzbar

Verlängerung durch Bauzeitenbeschränkungen: Da im Bereich PA 1 (Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) laut saP lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten von März bis Ende Juli ausgesetzt werden müssen (siehe 4.3), verlängert sich die effektive Bauzeit in diesem Bereich. Die ohnehin mehrjährige Bauphase könnte sich bei konsequenter Einhaltung der Artenschutzauflagen weiter ausdehnen.

4.7 Dauerhafte Grunddienstbarkeiten und Nutzungseinschränkungen

Das Grundstücksverzeichnis (Anlage H 2) dokumentiert weitreichende **dauerhafte Beschränkungen** für das Flurstück 1791:

> *„Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der horizontalen Abdichtung, der HWS-Wände, der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse, sowie des Technikgebäudes. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion [...]* ***Betretungsrecht:*** *Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den [...] Bauteilen.* ***Nutzungseinschränkung:*** *Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)." (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9)*

Diese Grunddienstbarkeiten bedeuten:

- **Dauerhaftes Betretungsrecht** durch Behörden und Wartungspersonal
- **Nutzungsverbot** für gekennzeichnete Bereiche (keine Bepflanzung, keine baulichen Änderungen)
- **Einschränkung der Eigentumsrechte** auf unbestimmte Zeit
- Das **Technikgebäude mit Trafoanlage** bleibt dauerhaft auf dem Grundstück

4.8 Unvollständiger Gebäudeschutz trotz massiver Eingriffe

Die Planunterlagen räumen offen ein, dass trotz der Eingriffe **Keller und Tiefgaragen weiterhin ungeschützt bleiben**:

> *„Keller, Garagen und Gebäudeteile, die bisher nicht zu Wohnzwecken dienen, bleiben weiterhin ungeschützt." (UVS, S. 172)*

> *„Bei Bedarf müssen Keller und Tiefgaragen geflutet werden." (UVS, S. 107)*

Dies wirft die Frage auf, ob die Verhältnismäßigkeit zwischen den massiven Eingriffen und dem erreichten Schutzniveau angemessen ist.

4.9 Fehlende Konkretisierung

Die Planunterlagen sind bezüglich der konkreten Auswirkungen auf die Anwohner teilweise unbestimmt:

> *„Der konkrete Umfang notwendiger Einschränkungen während der Bauzeit kann erst im Zuge der Ausführungsplanung mit Festlegung der Bauverfahren und Bauzeiten angegeben werden." (Bericht, S. 87)*

Eine Konkretisierung wäre für die Beurteilung der Betroffenheit hilfreich.

5. Zusammenfassung

Die vorstehenden Einwendungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Abwägung:** Die HWS-Maßnahmen bedeuten substantielle Eingriffe in persönliche Rechte und öffentliche Belange (Natur-, Arten- sowie Denkmalschutz). Eine vollständige Abwägung aller Chancen und Risiken wäre wünschenswert.

2. **Verhältnismäßigkeit:** Die HWS-Maßnahmen werfen Fragen hinsichtlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf. Sie sind in dieser Komplexität kaum erprobt, bergen Risiken und schaffen teilweise neue Herausforderungen (Starkregenmanagement, Grundwassermanagement).

3. **Kosten-Nutzen-Relation:** Die Kosten-Nutzen-Betrachtung erscheint ergänzungsbedürftig. Die geschätzten 100-Jahres-Schäden (50-75 Mio. €) entsprechen den Baukosten, ohne Barwertberechnung oder Berücksichtigung von Betriebskosten.

4. **Planungsannahmen:** Die Bauzeiten (5 Jahre Gesamtbauzeit bei komplexen Abhängigkeiten zwischen den Abschnitten) erscheinen ambitioniert.

5. **Naturschutzrechtliche Fragen:** Die Datengrundlagen der artenschutzrechtlichen Prüfung (insbesondere Fischfauna 2008-2015) könnten einer Aktualisierung bedürfen.

6. **Denkmalschutz:** Die Auswirkungen auf das Erscheinungsbild im UNESCO-Weltkulturerbe verdienen sorgfältige Abwägung.

7. **Bürgerbeteiligung:** Die Rahmenbedingungen des Verfahrens (Umfang, Zeitraum) erschweren eine fundierte bürgerliche Partizipation.

8. **Variantenentscheidung Obstgarten:** Die Entscheidung, den als „hochwertig" bezeichneten Obstgarten der Wöhrdstraße 41 der Überflutungszone zuzuschlagen, verdient eine nähere Begründung. Die Planunterlagen räumen ein, dass ein Langzeit-Monitoring notwendig ist, da „zunehmende Krankheiten oder gar Absterben von Gehölzen" erwartet werden.

9. **Dauerhafte Eigentumsbelastungen:** Die dokumentierten dauerhaften Grunddienstbarkeiten (Betretungsrecht, Nutzungseinschränkungen, Technikgebäude) stellen erhebliche Eigentumseingriffe dar.

10. **Unvollständiger Schutz:** Trotz der Maßnahmen bleiben Keller und Tiefgaragen ungeschützt und müssen bei Hochwasser weiterhin geflutet werden.

11. **Mulmhöhlenbaum Wöhrdstraße 41:** Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel) ist einer von nur drei Bäumen mit Mulmhöhlen im gesamten Projektgebiet und beherbergt xylobionte Käferarten. Seine Fällung zerstört einen nicht kurzfristig ersetzbaren Lebensraum.

---

6. Anträge

Ich beantrage daher:

1. Die eingereichten Einwendungen vollständig zu prüfen und in die Abwägung einzustellen

2. Die **Aktualisierung der Datengrundlagen** der artenschutzrechtlichen Prüfung, insbesondere für Fischfauna und Mollusken

3. Eine **detailliertere Kostenermittlung** unter Einbeziehung aller vorbereitenden Maßnahmen und laufenden Betriebskosten

4. Die **Prüfung weniger eingriffsintensiver Alternativen** für den Bereich Wöhrdstraße 41

5. Den **Erhalt der Stadtbiotop-Bäume** auf dem Flurstück 1791 (Wöhrdstraße 41), insbesondere:

    - des als Höhlenbaum kartierten Birnbaums (Nr. 79, Stadtbiotop R-1303-004)
    - der Reneklode (Nr. 60, Stadtbiotop R-1303-002)
    - des Kultur-Apfels (Baum Nr. 39) mit Mulmhöhle – einer von nur drei solchen Bäumen im gesamten Projektgebiet

6. Die **Prüfung alternativer Standorte** für das geplante Technikgebäude mit Trafoanlage außerhalb des geschützten Gartenbereichs

7. Die **Überprüfung der Variantenentscheidung** zum Obstgarten Wöhrdstraße 41 unter Berücksichtigung des Biotopverlusts und der artenschutzrechtlichen Betroffenheit (Feldsperling-Brutpaare)

8. Die **Konkretisierung der dauerhaften Grunddienstbarkeiten** und Nutzungseinschränkungen für das Flurstück 1791, insbesondere hinsichtlich Umfang und Häufigkeit des Betretungsrechts

---

Ich bitte um eine Bestätigung des fristgerechten Erhalts dieser Einwendung und um Mitteilung über das weitere Verfahren, insbesondere den Erörterungstermin.

Mit freundlichen Grüßen

[UNTERSCHRIFT]

Martin Schwenzer
mail@martinschwenzer.de

Anlagen: keine

Hinweis: Diese Einwendung wurde auf Grundlage der öffentlich ausgelegten Planfeststellungsunterlagen erstellt. Alle Seitenangaben beziehen sich auf die entsprechenden Anlagen des Planfeststellungsverfahrens AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd.